고용노동부	보도자료	다시, 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2024. 3. 6.(수) 12:00 (2024. 3. 7.(목) 조간)

떨어진 회사 캐비닛에 왜 내 이력서가?... 고용노동부, 시정명령 후 파기 확인

- '23년 하반기 불공정채용 지도·점검 결과 발표
- 워크넷에 위법 공고 예방체계 구축, 민간채용포털로 모니터링 확대

고용노동부(장관 이정식)는 '23년 하반기 중 **워크넷 구인공고, 건설현장, 청년 다수고용 사업장 등 627개소를 점검한 결과, 281건의 위법·부당한 채용 사례를 적발하여 과태료·시정권고 등의 조치를 단행**했다고 밝혔다.

특히 이번 점검에서는 **온라인 취업포털**에 위법한 채용공고가 많다는 청년들의 지적을 반영하여 **최초로 워크넷 채용공고를 점검**하고, **추가적인 위반이 의심되는 사업장에 대한 현장점검**도 실시했다.

주된 위반 사례는 ▲**주5일 근무로 공고한 뒤 계약 시 주6일 근무 요구**, ▲**채용탈락자 수십 명의 서류를 파기하지 않고 보유**, ▲**채용공고에 제출된 서류는 반환하지 않는다고 명시**, ▲**입사지원서에 혼인 여부 및 가족 학력·직업 정보 요구**, ▲**신체검사 비용 등 심사비용을 구직자에게 전가** 등이 있었다.

[주요 위반사례]

- **(탈락자 채용서류 보관)** ㅁ업체는 채용탈락자 수십 명의 이력서를 파기하지 않고 보유 → 법 제11조제4항 위반, **파기하도록 시정명령**하여 **총 386장의 이력서 파기**
- **(근로조건을 불리하게 변경)** ㄱ업체는 주5일제로 구인공고를 낸 후, 채용시 동일 임금에 주6일제로 정당한 사유없이 변경 → 법 제4조제3항 위반, **과태료 120만원 부과**
- **(무관한 개인정보 요구)** ㄷ업체는 자체 입사지원서로 키, 체중, 지역, 혼인여부, 재산, 직계존비속·형제자매 학력·직업 정보 요구 → 법 제4조의3 위반, **과태료 300만원 부과**

정부는 채용공고 점검에 그치지 않고, 워크넷 상 **위법한 공고를 예방하는 시스템을 구축**하여 이번 달부터 시행한다. 먼저, **사업주**에게는 구인광고를 등록할 때 **법 준수사항을 팝업으로 안내**하고, **구직자**에게도 워크넷 구인신청 시 **구인광고**에 **'직무수행과 무관한 구직자의 개인정보 포함 금지, 채용서류 반환·파기절차' 등의 고지사항을 신설**하여 알린다. 아울러, 부적절한 **개인정보 수집 관련 키워드가 포함된 구인광고는 자동으로 필터링**한다.

이외에, **민간취업포털에 대해서도 연 2회 집중 모니터링을 실시**하고 **현장 지도·점검으로 연계**할 예정이다. 또한, 민간취업포털이 자체적으로 법 위반을 방지하는 시스템을 개발·탑재하도록 협업해나갈 계획이다.

이정식 장관은 "그간 법 사각지대에 있던 **온라인 채용공고가 채용절차법을 준수**하도록 하여, 청년들의 권익을 보호할 수 있도록 만전을 기하겠다."라면서, "또한, 구직자에게 필수적인 채용결과 고지, 채용서류 파기 알림 등이 포함된 **「공정채용법」이 국회 회기 중 통과될 수 있도록 적극 지원**하겠다."라고 밝혔다.

담당 부서	청년고용정책관 공정채용기반과	책임자	과 장	구현경 (044-202-7432)
		담당자	사무관 주무관	강순형 (044-202-7443) 서동윤 (044-202-7493)
담당 부서	고용지원정책관 고용서비스기반과	책임자	과 장	이태훈 (044-202-7671)
		담당자	사무관	김찬중 (044-202-7678)

대한민국 정책브리핑
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고1 구체적인 위반 사례

1. 법 제4조제3항(근로조건의 변경) 위반

- **(위반 사례1)** ㄱ제조업체는 '23년 구인광고에 월 300만원·주5일제로 공고하였다가 면접 또는 채용시 월 300만원·주6일제로 정당한 사유없이 변경
  → 법 제4조제3항 위반으로 과태료 120만원 부과

▸ **(법 제4조제3항)** 구인자는 구직자를 채용한 후에 정당한 사유 없이 채용광고에서 제시한 근로조건을 구직자에게 불리하게 변경하여서는 아니됨

2. 법 제4조의3(출신지역 등 개인정보 요구 금지) 위반

- **(위반 사례2)** ㄴ협동조합은 '23년 채용공고 8건에서 직무수행과 무관한 구직자의 개인정보(혼인유무, 출신지역, 신체적 조건)를 수집
  → 법 제4조의3 위반으로 과태료 300만원 부과
- **(위반 사례3)** ㄷ제조업체는 자체 제작한 입사지원서를 통해 지원자 3명의 개인정보(키, 체중, 출신지역, 혼인여부, 재산, 직계존비속 및 형제자매의 학력, 직업)를 수집
  → 법 제4조의3 위반으로 과태료 300만원 부과, 표준이력서 사용 권고
- **(위반 사례4)** ㄹ건설업체는 '23년 이력서를 통해 구직자 가족의 학력, 직업 등 개인정보를 수집 → 법 제4조의3 위반으로 과태료 300만원 부과, 표준이력서 사용 권고

▸ **(법 제4조의3)** 구인자는 구직자에 대하여 직무의 수행에 필요하지 않은 개인정보를 기초심사자료(응시원서, 이력서 및 자기소개서)에 기재하도록 요구하거나 입증자료로 수집을 금지함

3. 법 제11조제4항(채용서류 파기) 위반

- **(위반 사례5)** ㅁ제조업체에서 채용탈락자 수십 명의 이력서를 파기하지 않고 보유
  → 법 제11조제4항 위반으로 파기하도록 시정명령, 총 386장의 이력서 파기
- **(위반 사례6)** ㅂ복지센터 및 ㅅ요양원에서 180일이 경과한 이력서를 보관하고 있는 것을 확인 → 법 제11조제4항 위반으로 파기하도록 시정명령, 이력서 파기

▸ **(법 제11조제4항)** 구인자는 반환 청구기간이 지난 경우(보관일수 180일 경과) 및 채용서류를 반환하지 아니한 경우에는 채용서류를 파기하여야 함

4. 법 제9조(채용심사비용 부담 금지) 위반

- **(위반 사례7)** ㅇ제빵업체에서 '22~'23년 채용과정에서 구직자 33명에게 보건증 발급 비용을 부담시킨 사실 확인 → 법 제9조 위반으로 시정명령, 33명의 구직자들에게 보건증 발급 비용을 환급함
- **(위반 사례8)** ㅈ도매업체와 ㅊ제약회사가 '23년 채용과정에서 구직자 12명에게 신체검사 비용을 부담시킨 사실 확인 → 법 제9조 위반으로 시정명령, 12명의 구직자들에게 신체검사 비용을 환급함

▸ **(법 제9조)** 구인자는 채용심사를 목적으로 구직자에게 채용서류 제출에 드는 비용 이외의 어떠한 금전적 비용도 부담시키지 못함

5. 법 제11조제6항(채용서류의 반환 등 고지) 위반

- **(위반 사례9)** ㅋ시니어클럽은 '23년 채용공고문에 "제출된 서류는 반환하지 않는다"라고 명시 → 법 제11조제6항 위반으로 과태료 120만원을 부과함
- **(위반 사례10)** ㅌ의료재단은 '23년 간호사 채용 과정에서 채용서류의 보관·반환·파기 절차를 구직자에게 고지하지 않음 → 법 제11조제6항 위반으로 과태료 120만원 부과

▸ **(법 제11조제6항)** 구인자는 구직자의 채용 여부가 확정되기 전까지 ①채용서류의 반환을 청구할 수 있다는 사실, ②반환청구 대상 채용서류의 종류 및 범위, ③반환청구 제출 방법, ④반환청구기간 및 이행기간, ⑤반환방법 및 비용부담, ⑥채용서류의 보관기간 및 파기 등을 고지하여야 함

6. 법 제10조(채용여부의 고지) 위반

- **(위반 사례11)** ㅍ연구소 및 ㅎ도매업체의 경우 근로자 채용과정에서 최종 합격 여부를 합격자에게만 고지하고, 불합격자에게는 알리지 않음 → 법 제10조에 따라 개선지도

▸ **(법 제10조)** 구인자는 채용대상자를 확정한 경우에는 지체 없이 구직자에게 채용 여부를 알려야 함

참고2 '23. 하반기 지도·점검 결과 및 법률 주요 내용

1 2023년 하반기 점검 결과 적발 내역

- **(점검기간)** '23.10.4.~11.30.<청년 다수고용 사업장의 경우 연중 수시 점검>
- **(점검대상)** 627개소(온라인 채용공고, 청년 다수고용사업장, 건설현장 각 200여개소)
- **(점검결과)** 151개 사업장에서 법 위반 및 개선 필요 사항 281건 확인

구분		관련 규정		적발 건수
총계				281
제재 사항	과태료	소계		17
		제4조제3항	근로조건 변경 금지	1
		제4조의3	개인정보 요구 금지	11
		제11조제6항	채용서류 반환 미고지	5
	시정명령	소계		21
		제9조	채용심사비용 구직자 부담	13
		제11조제4항	채용서류 파기	8
개선 필요 사항	개선권고	소계		243
		제5조	이력서 등 표준양식	71
		제7조	전자방식 접수	31
		제8조	채용일정 고지	52
		제10조	채용여부 고지	71
		제13조	서류 제출 제한	18

2 채용절차법 주요 내용

구분	주요 내용	제재수단
거짓채용광고 금지	▪채용 가장한 아이디어 수집이나 홍보 목적 등 거짓 채용 광고 금지	•5년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금
채용광고내용·근로조건 변경 금지	▪정당한 사유 없이 채용광고 내용 불리 변경 금지 ▪채용 후 정당한 사유 없이 채용광고 시의 근로조건 불리 변경 금지	•5백만원 이하 과태료
채용강요 등 금지	▪채용 관련 부당 청탁·압력·강요 및 금전·물품·재산상 이익 제공·수수 금지	•3천만원 이하 과태료
출신지역 등 개인정보 요구 금지	▪직무 무관한 개인정보의 기재 요구 및 수집 금지 ①용모·키·체중 등 신체적 조건, ②출신지역·혼인여부·재산, ③직계존비속/형제자매 학력·직업·재산	•5백만원 이하 과태료
채용심사비용	▪구직자에게 채용서류 제출 비용 외의 채용심사 목적의 모든 금전적 채용심사비용의 부담 금지	•시정명령 불이행시 3백만원 이하 과태료
채용서류 반환 등	▪채용 확정 후 채용서류 반환 요구에 대한 미반환 ▪반환 청구기간 도과 경우 및 미반환 채용서류 미파기 ▪채용서류 반환 소요 비용 구인자 미부담	•시정명령 불이행시 3백만원 이하 과태료
	▪반환 청구에 대비한 채용서류 보관 의무 미이행 ▪서류 반환, 폐기 등의 규정 고지 미이행	•3백만원 이하 과태료
표준양식 권장	▪기초심사자료(응시원서, 이력서, 자기소개서) 표준양식 사용 권장	•개선권고
전자방식 서류접수	▪채용서류를 홈페이지 또는 전자우편으로 받도록 노력	
채용일정 및 과정, 채용여부 고지	▪채용일정·심사지연사실·채용과정 변경 및 채용 여부 고지	
입증·심층심사자료 제출 제한	▪서류심사 합격자에 한정하여 입증자료·심층심사자료 제출받도록 노력	